

قانون الإضراب بالمغرب : بين الحق الدستوري و آليات الضبط الإداري والسياسي

Strike Law in Morocco: Between the Constitutional Right and Mechanisms of Administrative and Political Control



عماد لبوز¹ : دكتور في العلوم السياسية

والقانونية جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، فاس – المغرب

**Imad Labouz: Doctor of Political and Legal Sciences,
Sidi Mohammed Ben Abdullah University, Fez - Morocco**

ملخص :

يعتبر الإضراب من الحقوق الدستورية الأساسية التي كفلها الفصل 29 من دستور 2011، إذ يمثل أداة مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ومع ذلك، ظلت ممارسة هذا الحق مرهونة لسنوات بصدور قانون تنظيمي يضع الأسس والشروط اللازمة له، وهو ما أثار جدلا مستمرا بين الفاعلين النقابيين والسياسيين.

فنظريا، يسعى القانون التنظيمي إلى تحقيق توازن بين ضمان حرية الإضراب وحماية المصلحة العامة وضمان حق المواطنين في الاستفادة خدمات المرافق العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة

¹ - Email : imad.labouz@gmail.com

والتعليم والنقل، إلا أن هذا التقنين يحمل في طياته أبعادا إدارية وسياسية واضحة، حيث يستغل كأداة لضبط الحراك الاجتماعي عبر فرض قيود إجرائية وزمنية تقلل من فعالية الإضراب، مما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام وتجنب التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

هذا التوتر القائم بين تكريس الحق الدستوري ومتطلبات الضبط، يعكس معضلة أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة المركبة بين الدولة والنقابات، فالسلطة تسعى إلى احتواء النقابات ضمن إطار الحوار الاجتماعي، مع الحيلولة دون تحولها إلى قوة سياسية فاعلة قد تؤثر على السياسات العامة والعمومية أو تقود حركات احتجاجية واسعة. ومنه، فإن الجدل حول قانون الإضراب في المغرب يتجاوز الإطار القانوني، ليأخذ أبعادا سياسية ترتبط بمفهوم الضبط الإداري والسياسي وآليات توازن القوى داخل المجتمع.

الكلمات المفتاحية : دستور 2011 - قانون الإضراب - الحرية النقابية - المصلحة العامة - الضبط الإداري والسياسي - توازن القوى .

Abstract:

The right to strike is one of the fundamental constitutional rights enshrined in Article 29 of the 2011 Constitution, serving as a legitimate tool for defending workers' economic and social interests. Nevertheless, the exercise of this right has remained contingent for years upon the enactment of an organic law to define its parameters and conditions—a delay that has sparked ongoing debate among trade union and political actors.

In theory, this organic law seeks to strike a balance between safeguarding the freedom to strike and protecting the public interest, ensuring continuity of essential services in vital sectors such as health, education, and transportation. However, this regulatory framework carries distinct administrative and political dimensions; it is often perceived as a mechanism to contain social movements by imposing procedural restrictions that may diminish strike effectiveness.

This persistent tension reflects a deeper dilemma in the relationship between the State and trade unions. While authorities aim to frame union activity within social dialogue, they also seek to prevent these organizations from becoming influential political forces. Consequently, the debate surrounding the strike law in Morocco transcends the legal sphere, embodying a struggle over power dynamics and administrative control.

Keywords: 2011 Constitution – Strike Law – Trade union freedom – Public interest – Administrative and political control – Power balance.

مقدمة :

تعمل الدولة بشكل مستمر على تحقيق وظائفها وأهدافها من خلال القيام بأنشطة متنوعة تهدف إلى تلبية الحاجات العامة، وتستخدم في هذا السياق أسلوبيين رئيسيين في إدارتها: الضبط الإداري والمرفق العام، ويعدان من الركائز الأساسية لدورها، حيث يسعى الضبط الإداري⁽¹⁾ إلى تنظيم ومراقبة أنشطة الأفراد، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، بغرض حماية المصلحة المشتركة والحفاظة على النظام العام، وذلك ضمن إطار ما يسمى بالشرطة الإدارية.

أما الأسلوب الثاني، فيتمثل في إدارة المرافق العمومية، حيث تتدخل الدولة لتلبية حاجات المجتمع العامة وتوفير الخدمات الأساسية، غير أن هذا التدخل الذي يمس صميم حياة الأفراد يخضع، وفقا للرأي الفقهي والقضائي لعدد من القواعد والمبادئ المستوحاة من ضرورات العمل والعدالة الاجتماعية، فمن بين أهم تلك المبادئ نجد مبدأ المساواة، ومبدأ قابلية المرفق العمومي للتعديل وفقا للمتغيرات والاحتياجات، إضافة إلى مبدأ استمراريته في تقديم خدماته. ويعتبر هذا المبدأ الأخير بالغ الأهمية نظرا لدوره المحوري في تحقيق الأهداف المرتبطة بالمصلحة العامة، كما أنه يعكس أحد مظاهر استمرارية الدولة وضمان استدامتها. وعلى الرغم من الأهمية التي يتمتع بها هذا المبدأ، فإنه يطرح العديد من الإشكالات الجوهرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة الحقوق والحريات النقابية للموظف العمومي أو المستخدم في القطاع الخاص⁽²⁾. ومن أبرز هذه الحقوق، الحق في الإضراب الذي يعد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدستور والقوانين الوطنية التي تعتبره حقا أساسيا. ويستخدم هذا الحق كوسيلة أخيرة يلجأ إليها الموظفون في القطاعين العام والخاص للضغط على الإدارة أو الجهات المختصة، وفقا للسياق، بهدف تحقيق مطالبهم المهنية من خلال توقف جماعي مؤقت ومنظم عن أداء مهامهم الوظيفية.

ويشكل الإضراب، باعتباره أحد الحقوق الدستورية في المغرب، إحدى الدعائم الجوهرية التي تضمن الحريات النقابية وتعبّر عن مطالب العمال ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وقد جاء دستور 2011 ليمنح هذا الحق طابعا رسميا وواضحا من خلال الفصل 29، مما يعكس بجلاء التزام الدولة المغربية بتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية كما جاءت في ديباجة الدستور على أرض الواقع.

⁽¹⁾ يستعمل مفهوم الضبط الإداري أو الشرطة الإدارية للدلالة على الوظيفة التي تقوم بها الدولة أو الإدارة للحفاظ على النظام العام بمدلولاته الأربع وهي: الأمن العام والسكنية العامة والصحة العامة والأخلاق والأدب العامة. أنظر: أحمد الجبوري، "القانون الإداري: النظرية العامة للضبط الإداري"، دار الفكر العربي، 2020.

⁽²⁾ يعرف القانون الأساسي للوظيفة العمومية الموظف العمومي في المادة 2 منه على أنه: "كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة". (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958)

وقد تعددت التعاريف الفقهية التي تناولت مفهوم الحق في الإضراب، سواء في إطار الفقه الفرنسي أو ضمن منظومة الفقه المغربي، حيث أعيد النظر في هذا المفهوم بشكل موسع ومتنوع بما يعكس التوجهات القانونية والاجتماعية المختلفة. فعلى مستوى الفقه الفرنسي، قدم العديد من العلماء والفقهاء تعريفات متعددة تسعى إلى تأطير هذا الحق من الناحية القانونية والعملية، ومن أبرز تلك الجهود ما قام به الأستاذان الفرنسيان اللذان ساهما في رسم معالم هذا المفهوم ووضعه ضمن إطار تنظيمي يكفل تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع، حيث يرى "جان سافيتي" (Jean SAVATIER) و "جان ريفيرو" (Jean RIVERO) بأن الإضراب هو: "كل توقف جماعي عن العمل من الأجراء يهدف حمل المؤاجر على قبول وجهة نظرهم في المسألة التي كانت موضوع خلاف."⁽¹⁾، كما عرفه الأستاذ "روجيلا تورنوري" (Roger LATOURNERIE) بأنه: "كل توقف جماعي عن العمل من طرف أجراء مؤسسة أو عدة مؤسسات أو بعض من هؤلاء حينما يكون هذا التوقف ناتجا عن خلاف جماعي بينهم وبين مؤاجرهم بهدف الضغط عليه وحمله على الاستجابة لمطالبهم."⁽²⁾

وعلى صعيد الفقه المغربي، قد عرف "محمد الأعرج" الإضراب بأن يتمثل في: "اتفاق مجموعة من الموظفين والمستخدمين على التوقف عن العمل لفترة زمنية محددة كوسيلة للتعبير عن استيائهم تجاه قضية معينة أو سعيًا وراء تحقيق مطالب تتعلق بظروف العمل أو الحياة المعيشية بشكل عام."⁽³⁾

أما "أحمد بوعشيق" فيرى بأن الإضراب هو: "كل توقف عن العمل بصفة مدبرة بقصد الضغط على المشغل للاستجابة للمطالب النقابية للعمال دون أن تنصرف نية المضربين إلى التخلي عن وظائفهم نهائيا"⁽⁴⁾، كما عرفته "مليكة الصروخ" بأنه: "اتفاق بعض العمال على الامتناع عن تأدية أعمالهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم الرضى عن أمر معين، هدفهم الوصول إلى تحقيق بعض المطالب."⁽⁵⁾

بينما المادة الثانية من القانون 97.15 المتعلق بالإضراب فقد عرفت الإضراب بكونه: "توقف مؤقت عن أداء العمل كلياً أو جزئياً، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة، أو غير المباشرة بالمقاولة، أو بالمؤسسة، أو بالرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو المهنية، أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة."

من خلال تحليل هذه التعاريف يمكننا الاستنتاج بأن الإضراب يتعدى كونه أداة احتجاجية تقليدية ليصبح وسيلة قانونية وشرعية تستخدم على نطاق واسع للدفاع عن حقوق العمال وحماية مكتسباتهم. إنه ممارسة

(1) Savatier RIVERO, « Le droit du Travail », 9^{ème} édition, collection Thémis, Puf, Paris, 1984, p.277.

(2) Roger LATOURNERIE, « Le droit français de la grève », édition Sirey, Paris, 1972, p.266.

(3) محمد الأعرج، "الإضراب في أحكام القضاء الإداري المغربي: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمكناس في نازلة محمد شيان"، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 2، 2004، ص. 92.

(4) أحمد بوعشيق، "المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة"، الطبعة الثامنة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2004، ص. 202.

(5) مليكة الصروخ، "نظرية المرافق العامة الكبرى (دراسة مقارنة)"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة 2، 1992، ص. 113.

تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مختلف الأطراف المنخرطة في العلاقات المهنية، خاصة في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب.

1) اعتبارات منهجية :

أ. إشكالية الدراسة :

يعد الإضراب من أبرز الحقوق الدستورية التي نص عليها الفصل 29 من دستور 2011، باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال. غير أن ممارسة هذا الحق ظلت مرتبطة بصور قانون تنظيمي يحدد شروطه وضوابطه، وهو ما أثار نقاشا واسعا بين الفاعلين النقابيين والسياسيين. فالقانون التنظيمي للإضراب لا يقتصر على تنظيم ممارسة الحق، بل يحمل أبعادا سياسية واضحة، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين ضمان حرية الإضراب وحماية المصلحة العامة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأمن والصحة والتعليم والنقل، من خلال وضع قيود إجرائية وزمنية تحد من الإضرابات غير الخاضعة للضوابط القانونية. هذا التوجه يعكس دور الدولة في ضبط الحراك الاجتماعي والحفاظ على استقرار النظام، مما يجعل النقاش حول قانون الإضراب يتجاوز الإطار القانوني ليأخذ بعدا سياسيا يرتبط بمفهوم الضبط الإداري والسياسي وآليات توازن القوى داخل المجتمع. وبناء عليه تبرز إشكالية رئيسية تتمثل في: كيف يوازن التشريع المغربي بين ضمان الحرية النقابية ومتطلبات الاستقرار السياسي؟

ب. فرضيات الدراسة :

وانطلاقا من هذه الإشكالية، تسعى الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفرضيات التي تفسر كيف يوظف التشريع المغربي آليات قانونية وإدارية لضبط ممارسة الحق في الإضراب، من قبيل:

- ✓ المشرع المغربي يسعى إلى تحقيق توازن من خلال وضع قيود إجرائية على ممارسة الحق في الإضراب، بما يضمن عدم تعطيل المرافق الحيوية، مع الإبقاء على الاعتراف الدستوري بحرية العمل النقابي؛
- ✓ المشرع المغربي لا يقتصر على تنظيم الإضراب، بل يوظف كأداة لضبط الحراك الاجتماعي والسياسي، بهدف منع النقابات من التحول إلى قوة ضغط مؤثرة على السياسات العمومية؛
- ✓ الدولة تعتمد على الحوار الاجتماعي كآلية بديلة لتقليل اللجوء إلى الإضراب، مما يساهم في تحقيق توازن نسبي بين الحقوق النقابية ومتطلبات الاستقرار.

ت. أهداف الدراسة :

يكتسي القانون التنظيمي للإضراب أهمية بالغة في المشهد القانوني والاجتماعي المغربي، إذ يشكل الأداة الأساسية لتفعيل الحق الدستوري المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور 2011، بما يضمن وضوح القواعد القانونية ويمنع الفراغ التشريعي. كما يسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين ضمان حرية الإضراب وحماية المصلحة العامة، خاصة في القطاعات التي تعتبر بالنسبة للدولة حيوية، من خلال وضع ضوابط تحد من الإضرابات التي قد تؤثر سلبا على استقرار المجتمع. إضافة إلى ذلك، ستحاول هذه الدراسة تحليل مدى التوازن بين مساهمة القانون التنظيمي للإضراب في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي وحماية

/ تحقيق مصالح العمال والموظفين، وحماية من جانب آخر الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن توقف المرافق الحيوية، وإظهار إلى أي حد تلتزم الدولة بترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وبذلك، فإن أهمية هذا القانون تتجاوز البعد التشريعي لتشمل أبعادا اقتصادية وسياسية تضمن التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

(2) استراتيجية البحث :

أ. منهج الدراسة :

يقتضي تحليل موضوع قانون الإضراب بالمغرب اعتماد منهجية مركبة تستجيب لطبيعته المتعددة الأبعاد، إذ يجمع بين المقاربة القانونية والسياسية والاجتماعية. فمن جهة، سنعتمد على المنهج القانوني التحليلي لدراسة النصوص الدستورية، خاصة الفصل 29 من دستور 2011، وتحليل القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، بهدف تحديد مدى انسجامه مع ضمان الحق الدستوري. ومن جهة ثانية، يبرز دور المنهج السياسي الوصفي-التحليلي في فهم السياق الذي يؤثر تنظيم الإضراب، من خلال تحليل العلاقة بين الدولة والنقابات وآليات الضبط الإداري السياسي التي توظفها السلطة للحفاظ على استقرار النظام وتوازن القوى.

كما سنستعين بالمنهج المقارن لمقارنة التجربة المغربية مع بعض التجارب الدولية، بغية إبراز أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم الإضراب بين ضمان الحرية وحماية المصلحة العامة. وأخيرا، سندعم هذه المناهج بالمنهج السوسيولوجي للتطرق لأثر هذا القانون على الحركات الاجتماعية والنقابية، ورصد كيفية تفاعل الفاعلين مع القيود القانونية والسياسية. إن الجمع بين هذه المناهج يضمن مقاربة شمولية تتيح فهما معمقا للإشكالية المطروحة، بما يراعي تداخل الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية في تنظيم الإضراب.

ب. خطة البحث :

لتحليل هذا الموضوع ومعالجة الإشكالية الرئيسية، سنعتمد التقسيم التالي:

I. الإطار الدستوري والسياسي للحق في الإضراب

II. التوازن بين الحق الدستوري ومتطلبات الاستقرار

I. الإطار الدستوري والسياسي للحق في الإضراب

يعتبر الحق في الإضراب من أبرز الحقوق الأساسية التي تكرسها الدساتير الحديثة باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، حيث ينص الفصل 29 من الدستور المغربي على ضمان هذا الحق مع إحالته إلى قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسته، أما من الناحية السياسية، فإن الإضراب يشكل أداة ضغط سلمية في مواجهة السياسات العامة والعمومية للدولة أو قرارات أرباب العمل⁽¹⁾، ويعكس هذا الإقرار الدستوري التوجه نحو تعزيز الحريات العامة وضمان التوازن بين حرية الأفراد واستمرارية المرافق الحيوية، كما يعد مؤشرا على ديمقراطية النظام السياسي وحيوية المجتمع المدني والمهني، غير أن تنظيمه يثير إشكالات تتعلق بضرورة وضع ضوابط قانونية تحد من الإضرابات العشوائية وتحافظ على الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم.

1. الأسس الدستورية للحق في الإضراب في التشريع المغربي والمقارن

تعد ممارسة حق الإضراب واحدة من أبرز مظاهر الحريات النقابية، حيث تمثل أداة فعالة بيد الطبقة العاملة لتحقيق مطالبها والدفاع عن حقوقها المهنية والاجتماعية، كما أن هذا الحق يحظى بحماية دستورية منذ اعتماد أول دستور للبلاد بعد الاستقلال، حيث نص الفصل 14 من الدستور المغربي لسنة 1962⁽²⁾ على أن "حق الإضراب مضمون"، وقد تم الاحتفاظ بنفس الصيغة في جميع المراجعات الدستورية اللاحقة، مقرونا بفقرة ثانية تنص على أنه: "سيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق" خصوصا في دساتير 1972، 1992، و1996.

وينص الفصل 29 من دستور 2011 على أن حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، وكذا حق الإضراب، كلها حقوق مكفولة للمواطنين، ويحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها⁽³⁾. ولم يقتصر هذا الفصل فقط على تأكيد حق دستوري معترف به منذ أول دستور مغربي عقب الاستقلال، بل أضاف جوانب جديدة تتعلق بالهيكلية الدستورية لهذا الحق، فقد تم إدراجه ضمن فصل واحد يجمع كل الحريات الجماعية كالاجتماع، التجمع، التظاهر السلمي، تأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا حيث خصص له فصل مستقل في المراجعات الدستورية السابقة منذ 1962، وهو ما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع ربط تفعيله بإصدار قانون تنظيمي يحدد الضوابط والإجراءات التي تضمن ممارسة الحق بشكل منظم.

⁽¹⁾ Alex GOUREVITCH, "The Right to Strike: A Radical View", the American Political Science Review, Volume 144, No 4, 2018, pp. 905-917

⁽²⁾ الدستور المغربي لسنة 1962، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف الصادر يوم الجمعة في 17 رجب 1382، الموافق ل 14 دجنبر 1962، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر، بتاريخ 21 رجب 1382، الموافق ل 19 دجنبر 1962، ص. 2993.

⁽³⁾ الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 28 يوليوز 2011، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص. 3600.

ومن حيث الصياغة، تم استبدال العبارة "سيين" التي تشير إلى المستقبل بعبارة "يحدد" التي تجسد دلالة الزمن الحاضر، وذلك عند الحديث عن الشروط وكيفية ممارسة هذا الحق. هذا التغيير يعكس تفضيلاً لتعبير الحاضر عن تعبير المستقبل، مما يضيف وضوحاً وتأكيذاً على أن تحديد تلك الشروط والكيفيات سيتم بالفعل من خلال قانون تنظيمي قادم، بدلاً من الإحالة إلى فعل لم يتحقق بعد.

لكن بالرغم من هذا، فالمرشح لم يحدد آجالاً أو مدة معينة لإصدار هذا القانون التنظيمي، مما أدى إلى فراغ تشريعي دام لسنوات، وأثار جدلاً حول تقييد الحق عملياً، ومنح المشرع سلطة واسعة في وضع القيود، وهو ما قد يؤدي إلى تغليب منطق الضبط السياسي على تفعيل/حماية الحرية النقابية، وغياب ضمانات واضحة تمنع التعسف في تطبيق قيود الإدارة، خاصة في القطاعات الحيوية، مما يحد من فعالية الإضراب كأداة ضغط مشروعة.

وللمقارنة دولياً، لم ترد إشارة صريحة للإضراب في دستور فرنسا مباشرة، لكنه جاء ضمن «ملحق الحقوق والحريات» في الدساتير القديمة، وتعزز ضمن دستور 1946 (المضمن في دستور 1958) والمرجع الدستوري لهذا الحق أقره المجلس الدستوري عام 1971، معتبراً حق الإضراب ذا قيمة دستورية، حيث يعترف بالتوقف الجماعي والمنسق عن العمل ضمن شروط قانونية معينة⁽¹⁾، وتم تكريس القيمة الدستورية للحق في الإضراب مراراً منذ عام 1989 م، حيث أقر المجلس الدستوري في العديد من أحكامه حق الإضراب، وقد اعترف بصورة صريحة بالقيمة الدستورية لذلك الحق في حكم المجلس الدستوري رقم (89/105) الصادر في 25 يونيو 1989 والذي قضى بفكرة مفادها أن "المشرع هو المختص برسم حدود هذا الحق من خلال إجراءات التوافق الضروري بين الدفاع عن المصالح المهنية - حيث يعد الإضراب أحد وسائلها - وبين حماية المصلحة العامة"، وعلى الرغم من اعتراف المجلس الدستوري بالقيمة الدستورية للحق في الإضراب وتأكيده على ذلك، إلا أنه عده هذا الحق من قبيل (الحقوق المقيدة)، حيث تفرض قيود على مباشرته، وقد يحظر في بعض الأحيان الأخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.⁽²⁾

إذن فالفرق بين المغرب وفرنسا، يتمثل في كون هذه الأخيرة منحت كامل السلطة للمؤسسة القضائية والمجلس الدستوري تقنين الإضراب دون الحاجة لنص تنظيمي لاحق، بينما المغرب ربط ممارسة هذا الحق بإصدار قانون تنظيمي، وبذلك يعتبر الإضراب بالنسبة للإدارة توقفاً عن العمل يستدعي تطبيق مسطرة ترك الوظيفة كما منصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية.

وبخصوص تونس، ينص الدستور التونسي لسنة 2014 على أن: "الحق النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب، مضمون، باستثناء القوات المسلحة والأمن والجمارك"، ويستشف من هذا الفصل على وجود

⁽¹⁾ Gérard LYON-CAEN, « Droit du travail », Dalloz, 2021.

⁽²⁾ أمل محمد عبد المعطي، "حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة: دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية ط 2، القاهرة، 2014، ص. 265.

حماية دستورية واضحة للحق في الإضراب مع استثناءات⁽¹⁾. ورغم ذلك، وجب الإشارة إلى أن تعطل قنوات الحوار والتدخلات السياسية تقلص فعالية ممارسة الحق رغم التنصيب الدستوري عليه. ويلامس في تونس وجود تركيبة دستورية أوسع، لكن الإشكالية العملية تعود لمنع السلطة السياسية أو التقييد عبر نصوص لاحقة غير شفافة.

وفي إسبانيا، وحسب المادة 28.2 من دستور 1978 التي تنص على: "يعترف بحق الإضراب للعمال للدفاع عن مصالحهم. ينظم القانون ضمانات لضمان استمرار الخدمات الأساسية"، وهذه المادة تشبه المغرب في تنصيبه على وجوب إصدار قانون تنظيمي لممارسة الحق، حيث يحدد ضمانات للخدمات الأساسية، لكن رغم ذلك، يعتمد برامج قانونية طويلة الأمد عبر مرسوم متعلق بالإضراب (1977)⁽²⁾. ولعل الاختلاف الأبرز بين إسبانيا والمغرب، نجد أن إسبانيا نظمت قديما هذا الحق، بينما المغرب تأخر في إصدار القانون التنظيمي.

ونجد أيضا أن المشرع الإيطالي اعترف بحق الإضراب، حيث نصت المادة (40) من دستور إيطاليا لسنة 1947 م، على حق الإضراب للمستخدمين كافة في حدود التشريعات، على الرغم من أن القانون الإيطالي سابقا عد حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بموجب نص المادة (330) والتي رأت أن ترك العمل من جماعة العمال يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وصدر بعد ذلك القانون رقم (146/90) المؤرخ في 12 يونيو 1990 م، المتعلق بالإضراب في القطاع العام، حيث نصت المادة الأولى منه على أن الخدمات العامة الخاصة والضرورية هي التي يكون الغرض منها الانتفاع بالحقوق الشخصية المحمية دستوريا، وأن تؤدي هذه الخدمات سواء عن طريق الامتياز أو العقد، وقد وضع القانون مجموعة من القيود، مثل ضرورة الإشعار بوقوع الإضراب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما على الأقل، وبالمقابل قررت عقوبات بموجب نص المادة (4) لمن يخالف هذه الشروط.⁽³⁾

وكمثال آخر، يعتبر الحق في الإضراب ألمانيا مكفول دستوريا، لكنه يقتصر على الإضرابات المهنية المرتبطة بالمفاوضات الجماعية المرتبطة بتحسين الأجور وظروف العمل، كما أن الإضراب السياسي ممنوع تماما، ولا يسمح بالإضراب الفردي خارج إطار النقابات⁽⁴⁾. وفي السويد يتمتع العمال بحرية واسعة في ممارسة

⁽¹⁾ عبد السلام الطاهري، "قراءة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب: بين ضمان الحق الدستوري ومتطلبات النظام العام، المجلة المغربية للقانون والسياسات العمومية، العدد 15، 2022، صص. 45-68.

⁽²⁾ Francisca FERRANDO GARCÍA, "Spanish Law on Strikes in Essential Services." The Right to Strike in the Public Services – Spain, EPSU / ETUI, 2021, pp. 1–. In-depth analysis of Article 28.2 of the Spanish Constitution and Royal Decree-Law 17/1977 regulation, with emphasis on safeguards for essential services.

⁽³⁾ ميثم غانم جبر المحمودي، "حق الإضراب بين الحظر والإباحة: دراسة مقارنة"، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2016 م، ص. 107 وما بعدها.

⁽⁴⁾ Christian AUTEXIER et al, « Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne (Grundgesetz) ». Édition officielle, Bundestag – Service des relations publiques, avril 2025. Disponible sur : urlr.me/kdrfDv (Consulté le 10/11/2025)

الإضراب، بما في ذلك الإضرابات السياسية، شرط ألا تكون هناك اتفاقية جماعية أو مفاوضات سارية، مما يبين وجود ثقافة حوار اجتماعي قوية في السويد.⁽¹⁾

يتضح أن التشريع المغربي يتسم بصرامة أكبر مقارنة بالنموذجين الألماني والسويدي، حيث يركز على ضبط الإضراب أكثر من ضمان حرية ممارسته. في المقابل، ألمانيا توازن بين حماية الاقتصاد ومنح الحق في الإضراب، بينما السويد تمثل نموذجا أكثر انفتاحا، يعكس ثقافة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، لأن المغرب ينص صراحة على الحق في الإضراب في الدستور، لكنه يربطه بقانون تنظيمي يفرض قيودا كبيرة، بينما ألمانيا لا تنص على الإضراب بشكل مباشر، لكن القضاء يقره كحق أساسي مرتبط بحرية النقابات، مع منع الإضرابات السياسية، ولا تعتمد السويد على الدستور، وإنما على تشريعات عادية، مما يوحي بأنها تمنح حرية واسعة للإضراب، ودليل على رقي ونضج ثقافة الحوار الاجتماعي.

وباختصار، يتمتع الإضراب في المغرب بمكانة خاصة منذ دستور 2011، وهذا الإقرار الدستوري يعد خطوة مهمة في تعزيز منظومة الحقوق والحريات، لأنه يرفع الإضراب من مجرد ممارسة اجتماعية إلى حق قانوني محمي، مما يمنح النقابات والعمال سنداً قوياً في مواجهة أي تضيق أو تعسف، ويعتبر هذا التشريع شبيهاً ببقية التجارب من حيث ضرورة وجود إطار قانوني متوازن بغض النظر عن الجهة المكلفة بإصداره (سواء أكانت حكومة أو برلمان أو مؤسسة قضائية أو محكمة دستورية/ مجلس دستوري)، بغية تنظيم العمل النقابي والاحتجاجي، لكن هذه التشريعات تختلف حسب المكانة التي تمنحها للنقابات كآليات حامية للحقوق ووسيلة بين العمال والدولة.

وتعتبر مكانة الإضراب ضمن منظومة الحقوق والحريات في المغرب قوية نظرياً بفضل الدستور، وهو ما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في القضايا الاقتصادية والاجتماعية⁽²⁾، لكنها ضعيفة عملياً بسبب القيود التشريعية والفراغ القانوني السابق⁽³⁾، وبالموازاة مع ذلك، فالقوانين التنظيمية تحدث بصفة تشاركية بين السلطة التنفيذية والنقابات والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين التمتع بالحق وضمان المصلحة العامة، وليس كأدوات لتقييد حقوق الإنسان أو التعسف في تنزيله.

ويمثل الإضراب أداة ضغط سلمية تتيح للنقابات والعمال التفاوض وتحسين شروط العمل، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الأطراف في العلاقات المهنية، ويمنع تجريم الإضراب بشكل مطلق، ليصبح أي قيد خاضعاً لمبدأ المشروعية، غير أن هذه الإيجابيات تصطدم بإشكالات عملية أبرزها الفراغ التشريعي الطويل الذي أعقب التنصيب الدستوري، وتأخر إصدار القانون التنظيمي لسنوات، مما خلق حالة من الغموض

⁽¹⁾ Medbestämmandelagen (MBL), « Loi sur la codétermination dans la vie professionnelle », SFS 1976 :580, Gouvernement suédois, 1976. Disponible en ligne : urlr.me/fSaCMz (Consulté le 11/11/2025)

⁽²⁾ Yadh BEN ACHOUR, « Le droit de grève dans les constitutions arabes : entre reconnaissance et encadrement », Revue internationale de droit comparé, volume 71, No 2, 2019, pp. 345-370.

⁽³⁾ محمد دحاني، "الحق في الإضراب في ضوء القانون التنظيمي رقم 97.15، بين التنظيم والتضييق"، المجلة المغربية للقانون والسياسات، مجلد 12، عدد 3، 2023، ص. 45-67.

القانوني وأتاح للسلطة التنفيذية هامشا واسعا للتأويل والتقيد⁽¹⁾ كما حدث في الإضرابات في قطاع التعليم والصحة والجماعات الترابية عبر تفعيل مسطرة ترك الوظيفة.

2. أهم مقتضيات القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب

يعد الحق في الإضراب من الصيغ الاحتجاجية الرئيسية للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل المرافق العمومية أو الشركات أو المقاولات المهنية⁽²⁾. وفي المغرب، يعتبر هذا الحق مكفولا بموجب الدستور المغربي، إلا أن تطبيقه العملي يخضع لإجراءات وشروط محددة تتضمن إبلاغ الجهات المختصة مسبقا وتنظيمه ضمن إطار يحد من أي تجاوزات قد تضر بالمصلحة العامة.

فبخصوص بنية القانون وعدد أبوابه ومواده، نجد أن هذا القانون يتكون من أربعة أبواب رئيسية تضم ثلاثة وثلاثين مادة موزعة كما يلي: الباب الأول: أحكام عامة⁽³⁾، ويحدد التعاريف والمبادئ الأساسية لممارسة الإضراب؛ الباب الثاني: شروط ومساطر ممارسة حق الإضراب⁽⁴⁾، ويتناول أهلية الدعوة للإضراب، الإشعار، المساطر السابقة، والالتزامات أثناء الإضراب، إضافة إلى أحكام خاصة بالمرافق العمومية؛ الباب الثالث: أحكام جزية⁽⁵⁾، ويقرر العقوبات والغرامات على المخالفات المرتبطة بالإضراب؛ الباب الرابع: أحكام ختامية⁽⁶⁾، ويتضمن أحكاما انتقالية وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

ينص الباب الأول على تعريف الإضراب وضبط نطاق تطبيق القانون، مع التأكيد على احترام القانون وحظر العنف وعرقلة حرية العمل. أما الباب الثاني فيفرض شروطا دقيقة لممارسة الإضراب، من بينها الإشعار المسبق، تحديد الجهة المؤهلة للدعوة لخوض الإضراب، واحترام مساطر التصريح/الترخيص قبل التنفيذ، كما يفرض التزامات أثناء الإضراب، مثل عدم احتلال أماكن العمل وضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية؛ بينما الباب الثالث فيقرر عقوبات مالية وجنائية متصاعدة، تصل إلى مبالغ مرتفعة في حالة الأضرار الجسيمة، بينما يخصص الباب الرابع للأحكام الانتقالية.

وبشكل مفصل، فمن شروط ممارسة حق الإضراب حسب هذا القانون التنظيمي، نجد ضرورة احترام المساطر القانونية قبل الإضراب، مثل توجيه إشعار مسبق وتحديد المطالب بشكل واضح؛ منع الإضراب في

⁽¹⁾Janice BELLACE, "The Right to Strike: An International Perspective", International Labour Review, Volume 159, issue 1, 2020, pp. 29-52.

⁽²⁾Katia PILATI, "Economic and Political Strikes: A Social Movement Unionism Hypothesis." Socialism and Democracy, vol. 37, no. 2, 2023, pp. 45-67.

⁽³⁾المواد 1 إلى 10 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية مم راسة حق الإضراب، (ظهر شريف رقم 1.25.34 صادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) بتنفيذ بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب).

⁽⁴⁾المواد 11 إلى 24 من نفس القانون

⁽⁵⁾المواد 25 إلى 31 من نفس القانون

⁽⁶⁾المادتان 32 و33 من نفس القانون

بعض القطاعات الحساسة كالأمن والدفاع الوطني، والمرافق الصحية الأساسية⁽¹⁾، لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة؛ اشتراط التصويت داخل الجمعيات المهنية أو النقابات قبل إعلان الإضراب، مع تحديد نسبة معينة للموافقة؛ ولا بد أيضا من اتباع مجموعة من المساطر والإجراءات، والمتمثلة في أن الإشعار بالإضراب⁽²⁾ يجب أن يتم قبل أجل محدد (عادة 10 أيام)، ويشمل تاريخ الإضراب وأسبابه، إلزامية اللجوء إلى مساعي الصلح قبل تنفيذ الإضراب، خاصة في حالة النزاعات الجماعية، ومنع الإضراب المفاجئ أو غير المعلن⁽³⁾، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين.

رغم أن الفصل 29 من الدستور يضمن حق الإضراب، فإن القانون التنظيمي الجديد يضع إطارا تشريعيا واضحا يحدد شروطه وإجراءاته، وهو ما لم يكن موجودا سابقا بشكل دقيق، لكن أصبح من الضروري توجيه إشعار بالإضراب قبل أجل محدد (عادة 10 أيام)، مع ذكر الأسباب وتاريخ الإضراب، مما يمنع الإضرابات المفاجئة التي كانت تسبب اضطرابا في المرافق الحيوية.

فهذا القانون يمنع الإضراب في مجالات الأمن والدفاع الوطني والمرافق الصحية الأساسية، حماية للمصلحة العامة واستمرارية الخدمات الحيوية، ولا يمكن إعلان الإضراب إلا بعد تصويت داخلي داخل النقابة أو الجمعية المهنية⁽⁴⁾، مع تحديد نسبة معينة للموافقة، لضمان أن القرار يعبر عن إرادة الأغلبية، كما أن القانون يفرض اللجوء إلى مساعي الصلح قبل القيام بالإضراب، خاصة في حالة النزاعات الجماعية، لتشجيع الحوار الاجتماعي كبديل للإضراب.

وبخصوص العقوبات والجزاءات المترتبة عن الإخلال بمقتضيات هذا القانون (97.15) أو القيام بإضراب غير مشروع وغير متمثل مع شروط ممارسته كما هو منصوص عليه في نفس القانون، فإن العقوبات المنصوص عليها في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الجزائية، والتي تمتد من المادة 25 إلى المادة 31⁽⁵⁾ وتنقسم إلى مستويين: العقوبات المالية، وتتراوح بين 8.000 درهم و200.000 درهم حسب جسامة المخالفة، مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل شخصا معنويا أو في حالة ما ترتبت عن هذا الإضراب أضراراً جسيمة.

هذا بالإضافة إلى التنصيص على العقوبات الجنائية، في بعض الأفعال مثل عرقلة ممارسة حق الإضراب أو منع العمال بالقوة؛ الإخلال بمساطر الإشعار أو تنظيم الإضراب بشكل غير مشروع؛ احتلال أماكن العمل أو تعطيل المرفق العام خارج الأشكال القانونية؛ الإضرار بالممتلكات أو الوسائل الإنتاجية؛ مسؤولية

(1) المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، (ظهير شريف رقم 1.25.34 صادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) بتنفيذ بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب).

(2) المادة 6 من نفس القانون

(3) المادة 8 من نفس القانون

(4) المادة 5 من نفس القانون

(5) المواد من 29 إلى 31 من نفس القانون

الأشخاص المعنويين (الشركات، النقابات) مع مضاعفة الغرامات؛ حالات التكرار أو العود؛ أحكام إجرائية خاصة بتنفيذ العقوبات؛ يمكن أن تؤدي إلى متابعة قضائية إضافة إلى الغرامة.

فهذا القانون يكرس حق الإضراب كآلية للتفاوض وتحقيق المطالب، لكنه يفرض قيودا لضمان عدم الإضرار بالمرافق الحيوية أو الاقتصاد الوطني⁽¹⁾. كما يشجع على الحوار الاجتماعي كبديل للإضراب، أي أنه يكرس حرية النقابات لكنه يربطها بمسؤولية تنظيمية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية والمصلحة العامة.

وعلى المستوى اللغوي، تظهر قراءة مختلف مواد هذا القانون التنظيمي أن هناك غموضا لغويا ومفاهيميا متكررا يمكن الدولة من توسيع سلطتها التأويلية وضبط الحرية النقابية؛ فاستعمال عبارات فضفاضة من قبيل "الخدمات الأساسية" و"المصالح الحيوية" و"استمرارية المرفق العام" و"السلمية" و"عدم الإضرار"، دون مؤشرات كمية أو معايير إجرائية دقيقة، يسمح بإدراج نطاق واسع من الأنشطة ضمن خانة الاستثناءات عمليا، ويجعل أي احتجاج قابلا للوصف بالتعسف أو العرقلة بحسب تقدير الإدارة. كما أن اشتراطات الأهلية والدعوة والإشعار المسبق ومساطر ما قبل الإضراب، بصيغ عامة من نوع "استنفاد المساطر" و"آجال مناسبة"، تسهل الطعن الشكلي وتعطي الإدارة القدرة على تأجيل الإضراب أو تجميده بمجرد فتح وساطة أو مفاوضة، بينما يضاعف التنقيص على "الحد الأدنى من الخدمة" في المرافق العمومية أثر هذا التأويل عبر تحديد نسب مرتفعة تجعل الإضراب شبه رمزي.

وفي الجانب الزجري، تتسع مفاهيم "الاحتلال" و"الإضرار" و"الأضرار الجسيمة" لتشمل سلوكيات احتجاجية سلمية أو تعطيلات غير مادية، بما يبرر تشديد الغرامات ومساءلة الأشخاص المعنويين (النقابات) عن أفعال أعضائها أو قواعدها، ويضاعف الردع المالي والنفسي. كذلك تفضي الإحالات الواسعة على نصوص تنظيمية لاحقة لتحديد اللوائح والمعايير إلى نقل مركز الحسم من النص التشريعي إلى القرارات التنفيذية، الأمر الذي يتيح توسيع القيود دون نقاش مجتمعي حقيقي.⁽²⁾

⁽¹⁾ Philippe WAQUET, « Les limites du droit de grève dans les services publics », Revue française de droit administratif, 2019.

⁽²⁾ رغم أن القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب، إلا أن بعض مقتضياته قد تعتبر قيودا على الحرية النقابية، أبرزها: التعقيد الإجرائي، حيث يشترط هذا القانون الإشعار المسبق بمواصفات دقيقة، والمرور بمساطر الصلح والوساطة قبل الإضراب، يرفع الكلفة الإجرائية ويحد من سرعة الفعل النقابي؛ توسيع نطاق المرافق الحيوية، وذلك بإدراج لوائح واسعة من المرافق العمومية ضمن القطاعات التي يُقيد فيها الإضراب، مما يقلص فعليًا قدرة النقابات على الضغط في القطاعات الأساسية؛ (أنظر: المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب)، (ظهير شريف رقم 1.25.34 صادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) بتنفيذ بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب)، تجريم بعض أساليب الاحتجاج: حظر الاعتصام داخل أماكن العمل أو تعطيل المرفق العام خارج الأشكال القانونية، وهو ما يحد من أدوات الضغط التقليدية للنقابات؛ العقوبات المرتفعة، حيث تشكل الغرامات الكبيرة والعقوبات الجنائية رادعا قويا قد يخلق أثرا نفسيا على التنظيمات النقابية ويؤدي إلى تراجع الجراءة في ممارسة هذا الحق؛ الغموض في بعض المصطلحات، مثل "المصالح الأساسية" و"الأضرار الجسيمة" وعدم تعريفها، مما يمنح الإدارة والقضاء سلطة تقديرية واسعة قد تستعمل لتقييد الإضراب.

وبالنتيجة، تتداخل هذه المفاهيم الفضفاضة، والشكليات غير المضبوطة، والحد الأدنى من الخدمة، والعقوبات المرتفعة والمختلفة بين المالية والجنائية، لتضعف القدرة التفاوضية للنقابات، وتقلص قابلية الإضراب للتأثير في القطاعات الحساسة، وتدفع الحركات الاحتجاجية إلى أشكال أقل فاعلية وأطول أمدا وأكثر ارتهانا للمساطر القضائية، وهو ما يهدد بتفريغ الحق الدستوري من محتواه العملي وتحويله إلى ضمانة نظرية عسيرة الممارسة في الواقع.

إضافة إلى ذلك، يميل قانون الإضراب إلى فرض قيود صارمة مثل الإشعار المسبق، منع الإضراب في القطاعات الحيوية، وضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهي إجراءات قد تُفَرِّغ الحق من فعاليته وتحوّله إلى ممارسة شكلية، فضلا عن غياب ضمانات ضد التعسف في تحديد القطاعات الحيوية، مما يفتح الباب أمام تقييد غير مبرر للحريات النقابية.

هذا الوضع يكشف عن تناقض بين النص الدستوري والمقاربة التشريعية، إذ تحول القانون التنظيمي من أداة لتأطير الحق وضمان ممارسته بشكل متوازن إلى وسيلة لتكريس الضبط السياسي والتحكم في الحركات الاجتماعية⁽¹⁾، مما يثير سؤالا جوهريا: هل الهدف حماية المصلحة العامة أم الحد من الفعل النقابي؟ فالواقع يشير إلى أن منطق الاستقرار السياسي غالبا ما يطغى على منطق الحرية النقابية، وهو ما يضعف دور الإضراب كآلية ديمقراطية للتفاوض. ولتحقيق التوازن الحقيقي، يجب أن يكون القانون التنظيمي ضامنا للحق وليس أداة لتقييده، مع إدراج ضمانات واضحة ضد التعسف، وتبني مقاربة تشاركية في صياغة النصوص بمشاركة النقابات والمجتمع المدني. إن هذه البنية تكشف عن توجه تشريعي يركز على ضبط الإضراب عبر مساطر دقيقة وعقوبات صارمة، وهو ما يثير التساؤل حول مدى التوازن بين الحق الدستوري ومتطلبات النظام العام.

فينبغي اليوم أن يتركز النضال الحقيقي على تعزيز التنسيق النقابي وضمان استقلاليته، مع ابتكار أساليب نضالية جديدة تبتعد عن الأشكال التقليدية المعتادة مثل الإضرابات والوقفات والاعتصامات، فالمطلوب هو تحصين العمل النقابي باعتباره ضمانة أساسية للأجيال القادمة، لا الاكتفاء بالدفاع عن شكل معين من أشكال الاحتجاج، فالحركة النضالية في المغرب باتت تفقد زخمها، وأصبحت أشبه بمسلسل مكرر يعرض باستمرار دون أي تجديد أو إبداع في الأساليب النضالية.

⁽¹⁾Janice BELLACE, "Balancing the Right to Strike and Political Stability: A Comparative Analysis", International Labour Review, Vol. 160, no 2, 2021, pp. 189-210.

II. التوازن بين الحق الدستوري ومتطلبات الاستقرار

يعد التوازن بين الحق الدستوري في الإضراب ومتطلبات الاستقرار العام تحدياً جوهرياً في التشريعات الحديثة. ففي المغرب، اعترف القانون التنظيمي رقم 97.15 رسمياً بحق الإضراب، لكن ضمن مساطر وشروط دقيقة مثل الإشعار المسبق، وتعريف الخدمات الأساسية، والمساعي القضائية للحوار، وهو ما يعكس رغبة الدولة في حماية هذا الحق الدستوري من جهة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية من جهة أخرى.⁽¹⁾

ولا ترتبط هذه الضوابط بالمغرب فقط، بل متبعة أيضاً في مختلف الدول، حيث تقنين الإضراب في القطاعين العام والخاص وتطبيق خدمات الحد الأدنى يثلان أدوات تشريعية لموازنة حرية العمل النقابي⁽²⁾ مع حماية النظام العام والاقتصاد الوطني.⁽³⁾

وبمقارنة الرؤيتين، يظهر هذا التوازن أن الدولة لا ترفض الإضرابات، بل تنظمها ضمن إطار قانوني يهدف إلى تفعيل دور النقابات دون الإخلال بتوفير الخدمات الأساسية. إلا أن هذه الإجراءات، رغم أنها تعزز الشرعية القانونية للإضراب، تضع النقابات أمام ضغوط مسؤولية تجعلها مضطرة للإبداع في أدوات احتجاجها وتكثيف أنشطتها التفاوضية والحوارية، من أجل الحفاظ على قدرتها على الضغط دون الوقوع في فخ التجريم أو العقاب.

1. البعد السياسي في تنظيم الإضراب

يعد البعد السياسي في تنظيم الإضراب من القضايا الحورية التي تتجاوز الإطار القانوني لتلامس جوهر العلاقة بين السلطة والنقابات، فالإضراب لا يقتصر على كونه وسيلة مطلبية لتحسين الأجور وظروف العمل، بل يمثل أداة ضغط سياسي⁽⁴⁾ يمكن أن تؤثر في السياسات العمومية وتعيد تشكيل موازين القوى داخل الدولة.⁽⁵⁾

من هذا المنظور، يصبح القانون التنظيمي للإضراب ليس مجرد إطاراً تقنياً، بل آلية لضبط التوتر بين الحرية النقابية واستقرار النظام السياسي، حيث تسعى الدولة إلى حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية المرافق الحيوية دون المساس بجوهر الحق الدستوري.⁽⁶⁾

⁽¹⁾Patrick BRIONE, Khadijah ZAIDI, "Strikes and minimum service laws in Europe", Research Briefing, House of Commons Library, Number CBP 9751, 2023

⁽²⁾Gérard LYON-CAEN, « Droit du travail », Dalloz, 2021

⁽³⁾Mohammed SENTISSI, « La Loi Organique Marocaine n° 97.15 sur l'Exercice du Droit de Grève : Analyse Critique et Perspectives d'Amélioration », 26/03/2025, consulté sur : urlr.me/vafkZA(Consulté le 20/11/2025)

⁽⁴⁾Rebecca GUMBRELL-MCCORMICK, and Richard HYMAN. "Unions and Politics: Parties, Alliances, and the Battle of Ideas." Trade Unions in Western Europe: Hard Times, Hard Choices, edited by Rebecca Gumbrell-McCormick and Richard Hyman, Oxford University Press, Oct. 2013, pp. 132–157.

⁽⁵⁾Hassan MAI, Daniel MATTINGLY&Elizabeth NUGENT, "Political control. Annual Review of Political Science", 25, 2022, pp. 155–174.

⁽⁶⁾Rebecca GUMBRELL-MCCORMICK, &Richard HYMAN, "Trade unions in Western Europe: Hard times, hard choices", Oxford University Press, 2013

هذا التوازن يعكس ما يسمى بـ"الضبط السياسي"، الذي يوظف أدوات تشريعية ومؤسسية لتقليل المخاطر المرتبطة بالإضرابات، مع الحفاظ على دور النقابات كشريك في الحوار الاجتماعي، دون السماح لها بالتحول إلى فاعل سياسي مهيمن.

ويشكل البعد السياسي في تنظيم الإضراب أحد أبرز الإشكالات التي تثير جدلا في المغرب، حيث يتداخل الحق الدستوري مع منطق الضبط السياسي الذي تسعى الدولة إلى تكريسه لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فدور الدولة في ضبط الحركات الاجتماعية يتجلى من خلال وضع آليات قانونية تحد من الفعل النقابي، مثل فرض الإشعار المسبق، منع الإضراب في القطاعات الحيوية، وضمان الحد الأدنى من توفير الخدمات، وهي إجراءات تبرر عادة بحماية المصلحة العامة، لكنها في الواقع تعكس رغبة السلطة في التحكم في دينامية الاحتجاجات وتوجيهها ضمن حدود لا تهدد التوازن السياسي القائم، وهذا التدخل لا يقتصر على الجانب التشريعي، بل يمتد إلى الممارسة العملية عبر توظيف القضاء والسلطات الإدارية كأدوات لتقييد الإضرابات التي تسائل مضامين البرامج السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. أي أن العلاقة بين السلطة السياسية والنقابات، هي علاقة مركبة تتأرجح بين التعاون والصراع، فمن جهة، تعتمد الدولة على النقابات كشركاء في الحوار الاجتماعي لتجنب الانفجارات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، تسعى إلى تحجيم قوتها عندما تتحول إلى فاعل سياسي قادر على التأثير في السياسات العمومية أو تعبئة الشارع.

في هذا السياق، يصبح الإضراب ساحة لتقاطع المصالح بين السلطة التي تبحث عن الاستقرار والنقابات التي تطمح إلى تعزيز موقعها التفاوضي، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى احترام المقاربة التشريعية للفصل 29 من الدستور، وهل الهدف هو تنظيم هذا الحق أم التحكم فيه؟

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إنكار أن الدولة لها مصلحة مشروعة في ضمان استمرارية المرافق الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني من الشلل، خاصة في القطاعات الحساسة كالأمن والصحة والتعليم والنقل⁽¹⁾. لكن في المقابل، فإن الإفراط في القيود القانونية يحول الإضراب من أداة ديمقراطية للتفاوض إلى ممارسة شكلية، مما يضعف الثقة بين الأطراف ويزيد من الاحتقان الاجتماعي، فالقانون التنظيمي يوظف كأداة لتأطير ممارسة الحق لا لتقييده، من خلال التنصيص فيه على ضمانات صريحة تمنع أي تعسف أو شطط إداري، وهذا لن يتأتى دون اعتماد نهج تشاركي مع النقابات والمجتمع المدني والمهني في صياغة التشريعات، بما يضمن حماية المصلحة العامة دون الإخلال بجوهر الحرية النقابية. فالتجارب الدولية تظهر أن الحماية الدستورية وحدها لا تكفي لضمان ممارسة فعالة لحق الإضراب، بل يجب أن تكون مصحوبة بتشريعات متوازنة وآليات قضائية مستقلة⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cristian PEREZ MUÑOZ, "Essential Services, Workers' Freedom, and Distributive Justice", Social Theory and Practice, vol. 40, no. 4, Oct. 2014, pp. 649–672.

⁽²⁾ Tonia NOVITZ, "International and European Protection of the Right to Strike: A Comparative Study of Standards Set by the International Labour Organization, the Council of Europe and the European Union", Oxford University Press, 2003.

ففي المغرب، ورغم اعترافه الدستوري الصريح، يعاني من قانون يميل إلى التحكم السياسي أكثر من ضمان الحق، مما يضعف دور الإضراب كآلية ديمقراطية للتفاوض. بالمقابل، فرنسا اعتمدت على القضاء لضبط التوازن، وتونس واجهت تحديات سياسية رغم النص الدستوري، وإسبانيا نجحت نسبيا في وضع إطار تنظيمي مبكر يوازن بين الحرية النقابية والمصلحة العامة.

ومع ذلك، فإن التدقيق في نصوص القانون يبرز توجهها عمليا يركز بدرجة أكبر على الضبط السياسي للتحركات المطلوبة، بدلا من تعزيز الحريات النقابية وضمان ممارستها، وقد تجلّى هذا المنحى في فرض مجموعة من القيود الإجرائية المشددة، مثل فرض إشعار مسبق ذي مدة طويلة قبل الشروع في الإضراب، واشتراط تنظيم عملية تصويت داخلية مسبقة للحصول على توافق الأغلبية بخصوص تنفيذ الإضراب، بالإضافة إلى منع الإضرابات في العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتطبيق عقوبات مالية باهظة تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدراهم.

2. آليات الضبط الإداري والسياسي في النص القانوني

يشير مفهوم الضبط السياسي إلى قدرة الدولة أو السلطة الحاكمة على توجيه وضبط تصرفات الأفراد والمؤسسات بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام مجموعة من الأدوات التي تختلف بين القمع المباشر، والإقناع الايديولوجي، والتحفيز الاقتصادي، فضلا عن التغلغل في الهياكل الاجتماعية والسياسية. يصنف هذا الضبط بناء على مستوى العنف المستخدم ونوعية الإجراءات المتبعة، سواء كانت مادية أو رمزية، مثل القوانين.⁽¹⁾

ويتضمن ذلك أيضا آليات أخرى قد تكون قسرية كالاعتقال والمنع، والإقناع من خلال السيطرة على الإعلام والنظام التعليمي، والتحفيز (الريع) الاقتصادي عبر توزيع الفوائد أو فرض العقوبات، ويضاف إلى ذلك اختراق الحركات الاجتماعية والنقابات لضمان السيطرة عليها من الداخل، وتطبق هذه الآليات بصورة متكاملة لتعزيز استقرار النظام السياسي وللحيلولة دون نشوء تحديات تهدد تغيير النسق السياسي أو الاقتصادي للدولة ككل.

كما يوحي مفهوم آليات الضبط الإداري والسياسي للحق في الإضراب إلى الأدوات والتدابير التي تتخذها السلطات لضمان التوازن بين حق العمال في الإضراب وتجنب أي تأثيرات سلبية على استقرار المجتمع أو المصلحة العامة⁽²⁾، ويعتبر الإضراب حقا مشروعاً مكفولاً في العديد من الأنظمة القانونية الدولية⁽³⁾، حيث يوفر للعاملين وسيلة للتعبير عن مطالبهم والمطالبة بشروط عمل أفضل.

⁽¹⁾Hassan MAI, Daniel MATTINGLY, and Elizabeth NUGENT, "Political Control." Annual Review of Political Science, vol. 25, 2022, pp. 155–174.

⁽²⁾Syed HAMEED, "A Theory of Strike Cost and Government Intervention Policy." Journal of Industrial Relations, vol. 36, no. 2, 1994, pp. 152–170.

⁽³⁾تنص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي: حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات

ومع ذلك، قد تبرز الحاجة إلى تنظيم هذا الحق لضمان استخدامه بشكل لا يؤدي إلى تعطيل المرافق الحيوية أو الإضرار بالأمن العام. تتضمن آليات الضبط السياسي وضع قيود قانونية على الإضراب في قطاعات معينة تعتبر حيوية، مثل القطاع الصحي أو الأمني⁽¹⁾، أو فرض شروط تتعلق بالإشعار المسبق قبل البدء فيه. بالإضافة إلى ذلك، قد تتدخل السلطات لضمان بقاء النزاهة في استخدام هذا الحق، مثل مراقبة الأطراف المعنية وتوفير وسائل سلمية للتفاوض قبل اللجوء للإضراب كحل أخير. فهذه الآليات تهدف لضمان احترام الحق في الإضراب دون التسبب في اضطرابات تؤثر على باقي فئات المجتمع أو السير العادي للحياة اليومية. ومن المهم أن يكون هذا الضبط مدروسا بحيث يحفظ التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المجتمع العامة.

وفي إطار قراءة تحليلية لقانون الإضراب بالمغرب، يمكن القول إن الدولة اعتمدت مجموعة من آليات الضبط الإداري والسياسي لتنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري، بما يضمن التوازن بين حرية الإضراب واستمرارية المرافق الحيوية⁽²⁾، وتشمل هذه الآليات:

أولاً، الإشعار المسبق بالإضراب الذي يفرض على النقابات أو الهيئات المهنية توجيه إشعار كتابي قبل أجل محدد⁽³⁾، مع تحديد تاريخ الإضراب وأسبابه، وهو ما يمنح الدولة هامشاً زمنياً للتدخل عبر الحوار أو الوساطة قبل تنفيذ الإضراب.

== = الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق". كما نصت الفقرة الثالثة من المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي". ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز تسخير أحد للعمل، أو إرغامه جبراً على ذلك إذا اختار الامتناع عن العمل أو الإضراب، سواء كان من عمال القطاع العام أو موظفي المرافق العامة، وقد استثنت الفقرة (ج) من المادة (8) من الميثاق الخدمات ذات الطابع العسكري، والخدمات التي تفرض في حالة الطوارئ أو النكبات التي تهدد الحياة الجماعية ورفاهها، وكذلك أي خدمات أو أعمال تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية، لتخرج هذه الأعمال من دائرة تعبير السخرة والعمل الإلزامي. وأما الميثاق الاجتماعي الأوروبي فقد تضمن في المادة السادسة منه تعهد الأطراف بتشجيع التشاور المشترك: بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التفاوض والتشاور بين العمال وأصحاب العمل، واستخدام الآليات المناسبة للمصالحة والتحكيم الاختياري، وأشار الميثاق صراحة إلى الحق في اللجوء إلى الإضراب بالنسبة إلى الموظفين مع استثناء بعض الفئات من ذلك، حيث نص الميثاق على أن تحدد القوانين المحلية المبدأ الذي يحكم تطبيق الضمانات الواردة في هذه المادة على أفراد الشرطة أو القوات المسلحة، ومدى تطبيقها على الأشخاص من هذه الفئة على حد سواء. أنظر: أمل محمد عبد المعطي، "حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة: دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، 2014 م، ص 62.

كما أشارت لاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل في المادة (11) إلى تنظيم حق الإضراب وفق القانون، بما يكفل حفظ النظام العام، وعلى الطرفين عند عرض النزاع على لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم أو غيرها من هيئات تسوية المنازعات الجماعية الامتناع عن الإضراب، أو غلق المنشأة أثناء سير إجراءات التوفيق والتحكيم. كما هناك عدد من الاتفاقيات العربية التي أشارت إلى حق الإضراب، ومن بينها اتفاقية العربية رقم (11) لعام 1979 م بشأن المفاوضة الجماعية، حيث تركت للتشريع الوطني تحديد فترة زمنية للدخول في التفاوض والانهاء منه، وتنظيمه حق الإضراب وقفل مكان العمل أثناء سير التفاوض.

⁽¹⁾ المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، (ظهير شريف رقم 1.25.34 صادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) بتنفيذ بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب).

⁽²⁾ Bob HEPPLER, "Labour laws and globalization: The challenge for transnational regulation", Hart Publishing, 2018.

⁽³⁾ المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، (ظهير شريف رقم 1.25.34 صادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) بتنفيذ بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب).

ثانيا، منع الإضراب في القطاعات الاستراتيجية مثل الأمن والدفاع الوطني والمرافق الصحية الأساسية، حمايةً للنظام العام وضمانا لاستمرارية الخدمات الحيوية.

ثالثا، التصويت الداخلي الإلزامي داخل النقابات قبل إعلان الإضراب، مما يحد من القرارات الفردية ويجعل الإضراب خاضعا لآليات ديمقراطية داخلية.

رابعا، إلزامية مساعي الصلح⁽¹⁾ والتحكيم قبل الإضراب، وهو ما يعزز دور الدولة في توجيه النزاعات نحو الحوار الاجتماعي بدل التصعيد.

خامسا، العقوبات المالية والإدارية الصارمة التي تصل إلى 200.000 درهم في حالة الإضراب غير المشروع، إضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية، وهو ما يشكل أداة ردع قوية.

وأخيرا، تحديد مدة الإضراب وضوابطه لمنع تعطيل طويل الأمد للمرافق العمومية أو الإنتاج الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون يتضمن عدة مظاهر لضبط ممارسة الإضراب، يمكن تصنيفها إلى شقين، أولا، الضبط السياسي من خلال منع الإضراب في قطاعات سيادية وحيوية، مما يعكس إرادة الدولة في حماية وظائفها الأساسية من أي تعطيل، وربط ممارسة الإضراب بضرورة عدم الإضرار بـ"المصالح الأساسية للمواطنين" و"استمرارية المرافق العمومية"، وهي مفاهيم فضفاضة تمنح السلطة التنفيذية هامشا واسعا للتأويل، كما ترك تحديد بعض القطاعات الحيوية للنصوص التنظيمية، مما يمنح الحكومة سلطة تقديرية لتوسيع نطاق المنع حسب الظرف السياسي.

وبخصوص الضبط الإداري، فقد فرض المشرع المغربي الإشعار المسبق بالإضراب بآجال محددة وبمواصفات دقيقة، مما يجعل الإدارة قادرة على التحكم في توقيت الإضراب، وإلزام المرور بمساطر التسوية قبل الإضراب (الصلح، الوساطة، المفاوضات)، وهي إجراءات قد تؤخر أو تعرقل التنفيذ، مع منع بعض أشكال الاحتجاج داخل أماكن العمل، مثل الاعتصام أو احتلال أماكن العمل، كما فرض حد أدنى من الخدمة في المرافق العمومية حتى أثناء الإضراب، مما يقلل من فعالية الإضراب كوسيلة ضغط، وقد أقر عقوبات مالية وجنائية مرتفعة، مع مضاعفة الغرامات على الأشخاص المعنويين، مما يشكل أداة ردع قوية بيد الإدارة.

هذه الآليات، رغم أنها تركز مبدأ تنظيم الحق في الإضراب، إلا أنها تؤثر بشكل واضح على العمل النقابي من خلال تقليص هامش المناورة للنقابات، وإخضاع قراراتها لمساطر معقدة قد تحد من فعالية الإضراب كوسيلة ضغط. في المقابل، يمكن اعتبارها خطوة نحو ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتجنب الفوضى، لكنها تطرح إشكالية التوازن بين الحرية النقابية ومتطلبات النظام العام، وهو ما يجعل النقابات أمام تحدي التكيف مع هذه القيود دون فقدان دورها التفاوضي الأساسي.

(1) المادة 7 من نفس القانون

وبالرغم من أن هذه التدابير يتم تبريرها أحيانا بحجة حماية المصالح العامة وضمان استمرارية سير المرافق العمومية بشكل منتظم، إلا أنها تسهم بشكل كبير في الحد من فعالية الإضراب كأحد الوسائل الديمقراطية الأساسية للتفاوض والتأثير.

وبالتالي، يتحول هذا القانون من وسيلة لضمان وتقنين ممارسة هذا الحق الدستوري إلى أداة تستخدم للتحكم المفرط في الحركات الاحتجاجية والاجتماعية.

خاتمة :

إن قانون الإضراب بالمغرب يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري، من خلال اعتماد آليات متعددة لضبطه سياسياً وقانونياً، مثل الإشعار المسبق، منع الإضراب في القطاعات الحيوية، التصويت الداخلي، مساعي الصلح، والعقوبات المالية الصارمة. ورغم أن هذه التدابير تهدف إلى حماية النظام العام وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، فإنها تقلص من هامش المناورة لدى النقابات وتحد من فعالية الإضراب كأداة ضغط، مما يفرض عليها التكيف مع هذه القيود عبر تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير أساليب تفاوضية أكثر مرونة. وهكذا، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الحرية النقابية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وللعمل على تحقيق توازن حقيقي بين الحق في الإضراب ومتطلبات النظام العام، ينبغي الأخذ بمبدأ التناسب والموضوعية في وضع القيود. يجب أن تكون القيود التي تفرض على هذا الحق مبررة ومحدودة بما يكفل احترام جوهر الحرية النقابية. ويعزز هذا الاتجاه اعتماد نهج تشاركي حقيقي أثناء صياغة وإقرار النصوص القانونية المنظمة لحق الإضراب، بحيث تشرك النقابات العمالية ومختلف مكونات المجتمع المدني بشكل فعال في عملية التشريع. وحدها هذه المقاربة يمكنها أن تدعم قيمة الحوار الاجتماعي وتكفل تحقيق انسجام بين مقتضيات الممارسة الديمقراطية ومتطلبات المصلحة الوطنية، بما يضمن احتراماً فعلياً للحق الدستوري ويفعل دوره كوسيلة مشروعة للتفاوض المدني والسلمي.

وبناء على تحليل مقتضيات هذا القانون، نستنتج أن :

- تؤدي القيود التي يفرضها القانون التنظيمي رقم 97.15 على ممارسة حق الإضراب إلى انعكاسات واضحة على الحركات الاحتجاجية والنقابات؛
- تؤدي كثرة الشكليات والمساطر الإجرائية إلى إضعاف القدرة التفاوضية للنقابات، إذ يصبح تنفيذ الإضراب عملية معقدة وطويلة، مما يقلل من فعاليته كأداة ضغط في مواجهة المشغلين أو السلطات؛
- يترتب عن استثناء قطاعات واسعة من الإضراب، خاصة المرافق الحيوية والسيادية، تراجع وتيرة الإضرابات في المجالات الأكثر حساسية، وهو ما يجد من تأثير النقابات في القطاعات التي تشكل رافعة أساسية للمطالب الاجتماعية؛
- تدفع هذه القيود النقابات إلى تحويل الاحتجاج نحو أشكال بديلة مثل المسيرات والوقفات الرمزية بدل الإضراب العام، لتجنب العقوبات القانونية المرتفعة؛

- مع تشديد العقوبات المالية والجنائية، تصبح النزاعات الاجتماعية أكثر ارتباطا بالقضاء، مما يؤدي إلى زيادة الطابع القانوني للنزاعات وإطالة أمدها، وهو ما يضعف أثرها الفوري على السياسات العمومية؛
- إذا استمرت هذه القيود بنفس الصرامة، فإنها قد تؤدي إلى تفريغ الحق الدستوري في الإضراب من محتواه العملي، ليصبح حقا نظريا يصعب ممارسته فعليا، وهو ما يهدد جوهر الحرية النقابية ويقلص من دينامية الحركات الاحتجاجية.

❖ قائمة المراجع :

I. باللغة العربية :

أ. الكتب :

- الجبوري أحمد، "القانون الإداري: النظرية العامة للضبط الإداري"، دار الفكر العربي، 2020.
- الصروخ مليكة، "نظرية المرافق العامة الكبرى (دراسة مقارنة)"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1992
- المحمودي ميثم غانم جبر، "حق الإضراب بين الحظر والإباحة: دراسة مقارنة"، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2016 م،
- بوعشيق أحمد، "المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة"، دار النشر المغربية، الطبعة 8، الدار البيضاء، 2004
- عبد المعطي محمد أمل، "حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة: دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، 2014 م

ب. المقالات والمجلات :

- الأعرج محمد، الإضراب في أحكام القضاء الإداري المغربي، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمكناس في نازلة محمد شيبان، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 2، 2004
- الطاهري عبد السلام، "قراءة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب: بين ضمان الحق الدستوري ومتطلبات النظام العام، المجلة المغربية للقانون والسياسات العمومية، العدد 15، 2022
- دحان محمد، "الحق في الإضراب في ضوء القانون التنظيمي رقم 97.15، بين التنظيم والتضييق". المجلة المغربية للقانون والسياسات، مجلد 12، عدد 3، 2023

ت. القوانين الدولية والوطنية :

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وقع عليه المغرب بتاريخ 19 يناير 1977 وصادق عليه بتاريخ 3 ماي 1979
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: وقع عليه المغرب بتاريخ 19 يناير 1977 وصادق عليه بتاريخ 3 ماي 1979، ودخل حيز التنفيذ في 3 غشت 1979

الميثاق الاجتماعي الأوروبي: تم صدوره بتاريخه 18 أكتوبر 1961 بمدينة "تورينتو" الإيطالية، ودخل حيز التنفيذ في 26 فبراير 1965

الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل: لم يصادق عليها المغرب، إلا أن المشرع المغربي اعتمد على مقتضياتها وروحها في صياغة بعض القوانين الوطنية، ومن أبرزها القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

الدستور المغربي لسنة 1962، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف الصادر يوم الجمعة في 17 رجب 1382، الموافق ل 14 دجنبر 1962، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر، الصادرة في 21 رجب 1382، الموافق ل 19 دجنبر 1962، ص 2993.

الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 28 يوليوز 2011، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص 3600.

الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب

القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بالمغرب، ظهير الشريف رقم 1.25.34 صادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025)

II. باللغة الفرنسية :

AUTEXIER Christian et al, « Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne (Grundgesetz) ». Édition officielle, Bundestag – Service des relations publiques, avril 2025. Disponible sur : urlr.me/kdrfDv

BEN ACHOUR Yadh, « Le droit de grève dans les constitutions arabes : entre reconnaissance et encadrement », Revue internationale de droit comparé, volume 71, No 2, 2019

LATOURNERIE Roger, « Le droit français de la grève », édition Sirey, Paris, 1972

LYON-CAEN Gérard, « Droit du travail », Dalloz, 2021

LYON-CAEN Gérard, « Droit du travail », Dalloz, 2021.

Medbestämmandelagen (MBL), « Loi sur la codétermination dans la vie professionnelle », SFS 1976 :580, Gouvernement suédois, 1976. Disponible en ligne : urlr.me/fSaCMz

RIVERO Savatier, « Le droit du Travail », 9^{ème} édition, collection Thémis, Puf, Paris, 1984

SENTISSI Mohammed, « La Loi Organique Marocaine n° 97.15 sur l'Exercice du Droit de Grève : Analyse Critique et Perspectives d'Amélioration », 26/03/2025, consulté sur : urlr.me/vafkZA

WAQUET Philippe, « Les limites du droit de grève dans les services publics », Revue française de droit administratif, 2019.

III. باللغة الإنجليزية:

BELLACE Janice, “Balancing the Right to Strike and Political Stability: A Comparative Analysis”, International Labour Review, vol. 160, no. 2, 2021

BELLACE Janice, “The Right to Strike: An International Perspective”, International Labour Review, Volume 159, issue 1, 2020

BRIONE Patrick, ZAIDI Khadijah, “Strikes and minimum service laws in Europe”, Research Briefing, House of Commons Library, Number CBP 9751, 2023

FERRANDO GARCÍA Francisca, “Spanish Law on Strikes in Essential Services.” The Right to Strike in the Public Services – Spain, EPSU / ETUI, 2021, pp. 1–. In: depth analysis of Article 28.2 of the Spanish Constitution and Royal Decree–Law 17/1977 regulation, with emphasis on safeguards for essential services.

GOUREVITCH Alex, “The Right to Strike: A Radical View”, the American Political Science Review, Volume 144, No 4, 2018

GUMBRELL-MCCORMICK Rebecca & HYMAN Richard, “Trade unions in Western Europe: Hard times, hard choices”, Oxford University Press, 2013

GUMBRELL-MCCORMICK Rebecca & HYMAN Richard, “Unions and Politics: Parties, Alliances, and the Battle of Ideas.” Trade Unions in Western Europe: Hard Times, Hard Choices, edited by Rebecca Gumbrell-McCormick and Richard Hyman, Oxford University Press, Oct. 2013

HAMEED Syed, “A Theory of Strike Cost and Government Intervention Policy.” Journal of Industrial Relations, vol. 36, no. 2, 1994

HEPPLE Bob, “Labour Laws and Globalization: The Challenge for Transnational Regulation”, Hart Publishing, 2018

MAI Hassan, MATTINGLY Daniel, and NUGENT Elizabeth, “Political Control.” Annual Review of Political Science, vol. 25, 2022

NOVITZ Tonia, “International and European Protection of the Right to Strike: A Comparative Study of Standards Set by the International Labour Organization, the Council of Europe and the European Union”, Oxford University Press, 2003.

PEREZ MUÑOZ Cristian, “Essential Services, Workers’ Freedom, and Distributive Justice.” Social Theory and Practice, vol. 40, no. 4, Oct. 2014

PILATI Katia, “Economic and Political Strikes: A Social Movement Unionism Hypothesis.” Socialism and Democracy, vol. 37, no. 2, 2023